

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1476/2532

นางข้า วงศ์จุ

โจทก์

นายนิรุต เรืองธนาบุรุษ

จำเลย

นางสาวประเดิม เพชรสูงเนิน ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านท้ายคำร้องมีความประสงค์ขอเข้ารับมรดกความแทนโจทก์ตามกฎหมายต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 177 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับการไถ่ถอนการขายฝากจากโจทก์ในจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยให้โจทก์นำเงินมาวางศาลภายใน 30 วันมิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์สละสิทธิการไถ่ และให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากให้โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทจากโจทก์ในจำนวนเงิน 600,000 บาท โดยโจทก์ไม่ต้องนำเงินมาวางศาล ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 30,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 161)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อ
พิจารณาต่อไป (อันดับ 172,180)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ